

1503001-89.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/03/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO GIOVANNI GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1027/2021

Vistos etc.,

I - BRUNO GIOVANNI GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503001-89.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1503001-89.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO GIOVANNI GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1027/2021

Vistos etc.,

I - BRUNO GIOVANNI GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 22 de setembro de 2021, por volta

de 14h00min, no estabelecimento prisional situado na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (Rodovia SP 101), n.º 5, Parque Santa Bárbara, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 03 (três) porções de cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 110) e apresentou defesa prévia (fls. 115).

A denúncia foi recebida por decisão de 23 de novembro de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 123/124).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 166).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada na data de ontem, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 174).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa pleiteou: a) a desclassificação da conduta para o porte de drogas para o uso pessoal; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; d) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; e) a mínima majoração em função da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da mesma Lei; f) a consideração do tempo de prisão preventiva quando da fixação do regime de cumprimento de pena; e g) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 175/177).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12 e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 88/90.

Quanto à autoria, em juízo, o réu disse que era dependente químico e que, durante as saídas temporárias do cárcere teve recaídas e voltou a fazer uso de cocaína. Afirmou que, por conta disso, na data dos fatos ingeriu algumas porções da droga ao retornar ao estabelecimentos prisional como forma de suprir o próprio vício. No mais, asseverou que também ingeriu os plugs de aparelho de telefone celular para que também pudesse trocá-los por droga.

No mais, os agentes penitenciários relataram em juízo que, quando do retorno da saída temporária ao presídio, o acusado foi submetido o escâner corporal, que acusou a presença de elementos estranhos no interior de seu corpo. Ainda, afirmaram que, ao ser questionado, o réu admitiu que havia ingerido porções de cocaína e plugs de aparelho de telefone celular. Por fim, o agente penitenciário Fernando o reconheceu em audiência.

Observo que a alegação do acusado no sentido de que ingressava com os entorpecentes para o seu uso pessoal no interior do presídio, sob a justificativa de ser dependente químico, não encontra respaldo quando considerados os demais elementos do delito.

Deve-se notar que o acusado também havia ingerido plugs de aparelho de telefone celular – igualmente mencionados no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12 –, o que, apesar de alegar ter feito para trocar por tóxicos no estabelecimento prisional, é no todo incompatível com a conduta amplamente considerada, pois nada o impedia de ingressar com mais porções da mesma droga.

Desse modo, é evidente que tanto os plugs de aparelho de telefone celular quanto o entorpecente se destinavam à entrega a terceiras pessoas. O delito de tráfico de drogas é, portanto, o único passível de reconhecimento.

Nesse sentido, embora admita ter ingerido o entorpecente, não é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao réu, tendo em vista que ele se valeu da alegação de que o tóxico se destinava ao seu consumo pessoal, observado ainda o teor da Súmula nº 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

No mais, é irrelevante que o acusado não tenha conseguido entregar o entorpecente a

terceiras pessoas.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo agente foi a de “trazer consigo”.

Por fim, é certo que deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tendo em vista que a conduta se deu nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência (certidão de fls. 39/44), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No mais, em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pena pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado, que se declarou servente (fls. 36). Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que, além de reincidente, a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que não merece prosperar o argumento defensivo de que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos.

Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes.”

(STJ – HC 391.985/SP – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 27/06/2017)

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado

BRUNO GIOVANNI GARCIA, qualificado nos autos (RG n.º 43.337.047 – IIRGD – fls.

102/109), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 29 de março de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA